

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 1000002-22.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão contratual — Devolução de valores pagos — Indenização por danos morais

Requerente: Marina Duarte Bastos, qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Tipo de documento: Sentença

SENTENÇA

I — RELATÓRIO

Marina Duarte Bastos ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., ambas qualificadas nos autos, narrando que, em 5 de fevereiro de 2009, celebrou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra F do Loteamento Recanto Vale Sereno, situado nesta comarca, pelo preço total de R\$ 152.000,00, a ser satisfeito mediante sinal e parcelas mensais sucessivas.

Afirmou a autora que adimpliu o sinal e 26 parcelas, perfazendo o total incontroverso de R\$ 84.320,50, e que, diante de desemprego superveniente e da consequente redução da renda familiar, tornou-se impossibilitada de prosseguir no pagamento. Sustentou haver requerido administrativamente o distrato, ocasião em que a requerida condicionou a devolução à retenção de 50% de tudo quanto pago, com apoio na cláusula 12.3 do contrato. Registrou, ainda, que jamais foi imitada na posse do lote.

Requeru, ao final: (a) a rescisão do contrato; (b) a declaração de nulidade da cláusula 12.3, por configurar cláusula de decaimento abusiva; (c) a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, com correção monetária e juros de mora; (d) que a devolução se opere em parcela única; (e) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00; e (f) a condenação da requerida nos ônus da sucumbência. Instruiu a inicial com o contrato e os comprovantes de pagamento.

Regularmente citada, a requerida ofertou contestação, na qual defendeu a validade da cláusula 12.3, ao argumento de que o percentual de 50% destina-se a cobrir despesas de comercialização, publicidade, corretagem, implantação de infraestrutura e encargos administrativos do empreendimento. Impugnou o pedido de restituição integral, postulou, subsidiariamente, a manutenção da retenção contratual e a devolução parcelada, e negou a ocorrência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual imputável à própria autora.

Houve réplica. Intimadas a especificar provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras, pugnando pelo julgamento no estado em que se encontra o feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

II — FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é exclusivamente de direito e os fatos relevantes estão demonstrados por prova documental.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora adquiriu o lote como destinatária final e a requerida atua profissionalmente no loteamento e na comercialização de imóveis.

É incontroverso o inadimplemento da autora, bem como o pagamento do montante de R\$ 84.320,50. A jurisprudência é firme no sentido de que o promitente comprador que se vê impossibilitado de honrar as prestações pode postular em juízo a resolução do contrato, com a consequente restituição das quantias pagas, sem que se lhe imponha permanecer indefinidamente vinculado a obrigação que não tem condições de cumprir. Impõe-se, portanto, a rescisão do ajuste.

No tocante à cláusula 12.3, que autoriza a retenção de 50% de tudo quanto pago, sua abusividade é manifesta. A estipulação coloca a consumidora em desvantagem exagerada e esvazia a própria finalidade da restituição, atraindo a incidência dos artigos 51, inciso IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil. Declaro, pois, a nulidade da cláusula no ponto em que fixa o percentual de 50%, procedendo-se à sua redução judicial.

A retenção, todavia, não pode ser suprimida por completo, sob pena de transferir ao empreendedor todo o custo de um desfazimento a que não deu causa. Considerando as despesas administrativas, de publicidade e de corretagem inerentes ao empreendimento, fixo a retenção em 25% dos valores pagos, percentual que reputo suficiente e proporcional na hipótese.

Assim, sobre o total pago de R\$ 84.320,50 incidirá retenção de 25%, correspondente a R\$ 21.080,13, devendo ser restituída à autora a quantia de R\$ 63.240,37. Não há falar em taxa de fruição ou em indenização pelo uso do bem, porquanto a autora jamais foi imitada na posse do lote.

A devolução há de se operar em parcela única, sendo abusiva a cláusula que impõe restituição parcelada ao consumidor. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O pedido de indenização por danos morais, contudo, não prospera. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Não há nos autos notícia de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, de recusa injustificada ao distrato ou de qualquer conduta apta a ofender direito da personalidade, limitando-se a controvérsia ao percentual de retenção. Configura-se, no caso, mero aborrecimento decorrente da vida negocial.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(a) declarar rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra F do Loteamento Recanto Vale Sereno, celebrado entre as partes em 5 de fevereiro de 2009;

(b) declarar a nulidade da cláusula 12.3 do contrato no ponto em que fixa retenção de 50% dos valores pagos, reduzindo-a para 25%;

(c) condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R\$ 63.240,37, correspondente a 75% do total pago de R\$ 84.320,50, retido o percentual de 25% (R\$ 21.080,13), em parcela única, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(d) REJEITAR o pedido de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais ficam rateadas igualmente entre as partes. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 4 de março de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 4 de março de 2100.